

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/4033

הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון – הגבלה על פרסום של פרטי חייל, צילום פניו או כל פרט מזהה אחר בעת מילוי תפקידו), התשפ"ד–2023

הוספת סעיף 539 ב.1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955¹, אחרי סעיף 539 א יבוא :

"איסור פרסום 539 ב. (א) לא יפרסם אדם פרטי חייל, לרבות שמו פרטי חייל ומענו, ולא יפרסם תצלום פניו, בעת מילוי תפקידו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שופט בית הדין הצבאי רשאי, לבקשת גורמי הצבא, להתיר פרסום כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח כי הפרסום נחוץ לשמירת ביטחון מדינת ישראל או נדרש לצורכי חקירה."

דברי הסבר

בבסיס הצעת החוק לאיסור פרסום שמות חיילים או צילום פניהם או כל פרט מזהה אחר עומדת ההכרה בכבודם של חיילינו, העושים לילות כימים לשמירה על ביטחון אזרחי המדינה. יש למנוע צילום או פרסום פרטים של חיילי צה"ל על ידי גורמים שונים כך שפרטיהם יהיו נגישים ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת. עם זאת, במצבים בהם יש צורך בפרסום אלה, יש להותיר שיקול דעת לבית הדין הצבאי להתיר את פרסומם משיקולי ביטחון או משיקולי חקירה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת טלי גוטליב (פ/25/3440). הצעת החוק זהה לפ/25/3440 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בחשוון התשפ"ד (30.10.2023)

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.